



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2015/2.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

HUKUK

25 Temmuz 2015-Cumartesi 17:00-18:30

SORULAR

SORU 1: Hizmet akdinden doğan borçlar bakımından işçi ve işverenin borçlarını sadece maddeler halinde yazınız. **(20 P)**

SORU 2: Fiil ehliyeti hakkında bilgi vererek, fiil ehliyetinin türlerini anahatları ile açıklayınız. **(20 P)**

SORU 3: Borcu sona erdiren sebepleri maddeler halinde yazarak, her biri hakkında anahatları ile bilgi veriniz. **(20 P)**

SORU 4:

A) Gerçek kişiler bakımından taciri unsurları ile birlikte tanımlayınız. **(10 P)**

B) Tacir olmanın hüküm ve sonuçlarından beşini maddeler halinde yazınız. **(10 P)**

SORU 5: Ticari işletmede şube kavramını açıklayarak, şube olarak nitelendirilmeye bağlanan hüküm ve sonuçları maddeler halinde yazınız. **(20P)**



CEVAPLAR

CEVAP 1: Hizmet akdinden doğan borçlar bakımından;

İşçinin borçları:

- İşgörme (Hizmet) Borcu
- İşverenin Talimatına Uyma (İtaat) Borcu
- Sadakat Borcu
- Rekabet Etmeme Borcu

İşverenin borçları:

- Ücret Ödeme Borcu
- İşe Uygun İşçi Çalıştırma Borcu
- Eşit Davranma Borcu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Borcu

CEVAP 2: Fiil Ehliyetinin Tanımı: Fiil ehliyeti bir kişinin bizzat kendi fiilleriyle hak sahibi olması ve borç altına girebilmesi yeteneğidir; bu ehliyete medeni hakları kullanma ehliyeti de denir. Fiil ehliyeti, hak ehliyetinden farklı olarak aktif bir ehliyettir; kişi hak ehliyeti gereği, fiil ehliyetine bizzat sahip olmasa da yasal temsilci aracılığıyla hak ve borçlar kazanabilir. Fiil ehliyetine sahip olan kişi, bizzat kendi fiilleriyle haklar kazanmakta ve borç altına girmektedir. Dolayısıyla bu ehliyet hak ehliyeti gibi doğumla kazanılmaz, aksine bu ehliyetin kazanılması için kişinin belli bir zihinsel ve bedensel olgunluğa erişmesi gerekir.

Fiil ehliyetinin türleri :

- (1) TAM EHLİYETLİLER** : Ayırt etme gücüne sahip ve ergin olup, Kanunda belirtilen sebeplerden biriyle de kısıtlanmamış olanlar tam ehliyetlidir.
- (2) SINIRLI EHLİYETLİLER** : Aslında tam ehliyetli olup da bazı özel durumlarda yaptıkları hukuki işlemlerin geçerli olabilmesi için ya belirli bir makamın veya kişinin ya da kendilerine atanmış olan yasal danışmanın onayının gerektiği kişilerdir.
- (3) TAM EHLİYETSİZLER** : Ayırt etme gücünden yoksun olan kişilerdir.
- (4) SINIRLI EHLİYETSİZLER** : Sınırlı ehliyetsizler temyiz kudretine sahip olmakla birlikte henüz erginliğe ulaşmamış kişilerle, temyiz kudretine sahip ve ergin olan, ancak kısıtlanmış kişilerdir.

CEVAP 3:

- İFA** : Borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesi ve böylece borcun sona erdirilmesidir.
- İBRA** : Alacaklının borçluya yaptığı bir sözleşmeyle alacağından vazgeçerek, borçluyu borçtan kurtarmasıdır. İbra, alacaklının alacak hakkına doğrudan tesir ettiği için, bir tasarruf işlemidir ve dolayısıyla, alacaklının alacak üzerinde tasarruf yetkisi bulunmalıdır.



c. YENİLEME : Mevcut bir borcun, yeni bir borç meydana getirilerek sona erdirilmesidir. Yenileme, belli bir borca veya borç ilişkisinin tümüne ilişkin olabileceği gibi borcun konusunun, sebebinin veya taraflarının değiştirilmesi şeklinde de olabilir.

d. TAKAS : Takas, iki kişi arasındaki aynı cinsten karşılıklı borçların, bunlardan birinin tek taraflı beyanıyla sona erdirilmesidir. Böylece takas, ifanın masraf ve külfetine katlanmadan, her iki tarafı da borcunu ifa etmiş ve alacağını tahsil etmiş duruma getirir.

e. ZAMANAŞIMI : Belli süre içinde hakkını talep etmemiş olan alacaklının, alacağını dava yoluyla elde etme imkanını kaybetmiş olmasını ifade eder. Zamanaşımına uğrayan alacak sona ermez, fakat talep ve dava edilemez.

f. KUSURSUZ İMKANSIZLIK : İfa imkansızlığı, mevcut bir borcun ifasının cebri icra yoluyla elde edilemeyecek hale gelmesidir.

g. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ : Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmiş olması durumunda borç sona erer.

CEVAP 4:

A) Gerçek Kişi Tacirin Tanımı: TTK 12.1 uyarınca “bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir”. Bir kişinin tacir olarak nitelendirilebilmesi için ortada bir işletme bulunması ve bu işletmenin “ticari işletme” niteliğinde olması birinci unsurdur. İkinci unsur bu işletmenin “işletiliyor” olmasıdır. Üçüncü unsur ise, söz konusu işletmenin “kısmen de olsa kişinin kendi adına işletiliyor olması”dır.

B) Tacir olmanın hüküm ve sonuçları:

- B1)** İflasa Tabi Olma,
- B2)** Ticaret Siciline Kaydolma,
- B3)** Odalara Kaydolma,
- B4)** Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma,
- B5)** Ticari İş Karinesine Tabi Olma,
- B6)** Ticari Örf ve Âdete Tabi Olma,
- B7)** Ticari Defter Tutma,
- B8)** Basiretli İş Adamı gibi Davranma,
- B9)** Ücret ve Faiz İsteme,
- B10)** Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe,
- B11)** Fatura Verme,
- B12)** Fatura ve Teyit Mektubuna 8 (sekiz) Gün İçerisinde İtiraz Etme,
- B13)** İhbar ve İhtarları Belirli Şekilde Yapma,
- B14)** Hapis Hakkini Kullanmada Kolaylıktan Yararlanma,
- B15)** Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma



CEVAP 5 : Şube Kavramı: Şube kavramı Türk Ticaret Kanununda tanımlanmamıştır. Fakat bazı özel düzenlemelerde en azından genel unsurları gösterecek bazı tanımlamalar yapılmıştır. Örneğin 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nde şubenin genel tanımına yer verilmiştir. Ticaret Sicili Yönetmeliği, şubenin tanımı bakımından detaylı bir açıklama getirmiştir. TSY'nin 118.1 maddesinde şube, 'bir ticari işletmeye bağlı olup ister merkezinin bulunduğu sicil çevresi içerisinde isterse başka bir sicil çevresinde olsun, bağımsız sermayesi veya muhasebesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kendi başına sınai veya ticari faaliyetlerin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları olarak tanımlanmıştır.'

Ticaret hukuku yönünden bir yerin şube olarak nitelendirilmesine bağlanan hüküm ve sonuçlar şöyle sıralanabilir:

- a) Şube, merkezin ticaret unvanını, şube olduğunu belirtmek suretiyle kullanır. (TTK md. 48.1)
- b) Her şube, bulundukları yer ticaret sicili ile ticaret ve sanayi odasına kaydolur. (TTK md. 40.3)
- c) En geniş yetkili tacir yardımcısı olan ticari temsilcinin temsil yetkisi, belli bir şubenin işleri ile sınırlandırılabilir. (BK 549/1) Aynı şekilde, anonim ortaklığı temsile yetkili kişilerin bu yetkisi de merkez veya belirli şubelerin işleriyle sınırlandırılabilir. (TTK 371/3).
- d) Şube aracılığıyla yapılan işlemlerden dolayı merkezin yanısıra şubenin bulunduğu yerde de dava açılmasına izin verilmiştir. (HMK 14.1) Ancak şubeyle yapılan bir işlem dolayısıyla olsa da, iflas davası ancak merkezin bulunduğu yerde açılabilir. (İİK 154).
- e) Ticari işletmenin devri halinde bu devrin kapsamına işletmenin bir parçası olan şubeler de girer.